

## 근로기준법 일부개정법률안 (이용우의원 대표발의)

|          |       |
|----------|-------|
| 의안<br>번호 | 17663 |
|----------|-------|

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 이용우 · 김성희 · 김남근  
신장식 · 이기현 · 임미애  
허종식 · 박 정 · 이학영  
손 솔 · 김태선 의원  
(11인)

### 제안이유

현행법은 근로자의 휴식권 보장을 위해 연차유급휴가를 부여하도록 규정하고 있으나, 휴가의 사용 단위에 대해서는 명시적인 규정을 두고 있지 않아 산업 현장에서는 관행적으로 ‘일(日)’ 단위로만 사용되고 있음.

그러나 최근 맞벌이 가정이 증가하면서 영유아 및 학령기 자녀를 양육하는 근로자의 경우 자녀의 등·하원, 긴급한 병원 진료 등 돌봄을 목적으로 단시간의 휴가가 필요한 경우가 빈번하게 발생하고 있으나, 일 단위의 연차 사용은 불필요한 연차 소진을 강제하여 근로자의 육아 부담을 가중시키고 있음.

또한, 어렵게 시간 단위 연차 제도가 도입되더라도 사용자가 이를 이유로 인사평가 등에서 근로자에게 불리한 처우를 할 경우 제도의 안착을 기대하기 어려운 실정임.

이에 근로자가 연차유급휴가를 시간 단위로 분할하여 사용할 수 있는 법적 근거를 마련하고, 휴가 사용을 이유로 한 불리한 처우를 금지하되 이에 대한 적정 수준의 제재 규정을 두어 근로자의 휴가 사용권을 실질적으로 보장하고 일·가정 양립에 기여하려는 것임.

### 주요내용

가. 근로자가 제60조에 따른 연차유급휴가를 시간 단위로 분할하여 사용할 수 있음을 명시하고, 시간 단위로 사용한 휴가의 총합이 1일의 소정근로시간에 달하는 경우 휴가 1일을 사용한 것으로 보도록 함(안 제60조제8항 신설).

나. 사용자는 근로자가 연차유급휴가 및 시간 단위로 분할한 휴가를 사용한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 못하도록 명시함(안 제60조제9항 신설).

다. 불리한 처우 금지 규정을 위반한 사용자에 대하여 500만원 이하의 벌금에 처하도록 벌칙 규정을 신설함(안 제114조).

## 근로기준법 일부개정법률안

근로기준법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제60조에 제8항 및 제9항을 각각 다음과 같이 신설한다.

⑧ 근로자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 시간 단위로 분할하여 사용할 수 있다. 이 경우 시간 단위로 사용한 휴가의 총합이 1일의 소정근로시간에 달하는 경우 휴가 1일을 사용한 것으로 본다.

⑨ 사용자는 근로자가 제1항부터 제4항까지 및 제8항에 따른 휴가를 청구 또는 사용한 것을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제114조제1호 중 “제67조제1항”을 “제60조제9항, 제67조제1항”으로 한다.

## 부 칙

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.



## 신 · 구조문대비표

| 현        행                                                                                                                                                                                                               | 개        정        안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제60조(연차 유급휴가) ① ~ ⑦<br>(생    략)<br><u>&lt;신    설&gt;</u>                                                                                                                                                                 | 제60조(연차 유급휴가) ① ~ ⑦<br>(현행과 같음)<br><u>⑧ 근로자는 제1항부터 제4항</u><br><u>까지의 규정에 따른 휴가를 시</u><br><u>간 단위로 분할하여 사용할 수</u><br><u>있다. 이 경우 시간 단위로 사</u><br><u>용한 휴가의 총합이 1일의 소</u><br><u>정근로시간에 달하는 경우 휴</u><br><u>가 1일을 사용한 것으로 본다.</u><br><u>⑨ 사용자는 근로자가 제1항부</u><br><u>터 제4항까지 및 제8항에 따른</u><br><u>휴가를 청구 또는 사용한 것을</u><br><u>이유로 해고나 그 밖의 불리한</u><br><u>처우를 하여서는 아니 된다.</u> |
| <u>&lt;신    설&gt;</u>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 제114조(벌칙) 다음 각 호의 어느<br>하나에 해당하는 자는 500만원<br>이하의 벌금에 처한다.<br>1. 제6조, 제16조, 제17조, 제20<br>조, 제21조, 제22조제2항, 제4<br>7조, 제53조제4항 단서, <u>제67</u><br><u>조제1항</u> · 제3항, 제70조제3항,<br>제73조, 제74조제6항, 제77조,<br>제94조, 제95조, 제100조 및 | 제114조(벌칙) -----<br>-----<br>-----.<br>1. -----<br>-----<br>----- <u>제</u><br><u>60조제9항, 제67조제1항</u> -----<br>-----<br>-----                                                                                                                                                                                                                                          |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 제103조를 위반한 자 | -----<br>----- |
| 2. (생 략)     | 2. (현행과 같음)    |